

深圳市规划和自然资源局 文件

深圳市 财 政 局

深规划资源〔2025〕358号

市规划和自然资源局 市财政局关于印发 《深圳市运用专项债券实施土地收储工作 指引》的通知

市政府处置闲置存量土地协调工作专班各成员：

为推动《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）《自然资源部 财政部关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知关于做好运用地方政府专项债券支持土地储备有关工作的通知》（自然资发〔2025〕45号）等政策在我市落地见效，经市政府同意，现将《深圳市运用专项债券实施土地收储工作指引》印发给你们，请遵照执行。

特此通知。



深圳市运用专项债券实施土地收储 工作指引

为贯彻落实党中央、国务院关于盘活存量闲置土地决策部署，推动《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》（国办发〔2024〕52号）、《自然资源部 国家发展改革委关于实施妥善处置闲置存量土地若干政策措施的通知》（自然资发〔2024〕104号）、《自然资源部关于运用地方政府专项债券资金回收收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2024〕242号）、《自然资源部 财政部关于运用地方政府专项债券资金回收收购存量闲置土地的通知》（自然资发〔2025〕45号）落地实施，促进我市房地产市场平稳健康发展，拓展土地储备资金渠道，规范我市使用专项债券资金的土地收储项目申报实施，特制定本指引。

一、适用范围

（一）优先回收收购企业无力或无意愿继续开发、已供应未动工的住宅用地和商服用地。其他用途的土地，进入司法或破产拍卖、变卖程序的土地，因低效用地再开发或基础设施建设等需要收回的土地，以及已动工地块中规划可分割暂未建设的部分，也可以纳入回收收购范围。

（二）通过集体土地征收等方式实施收储的新增建设用地。

二、项目申报

（一）项目储备

1. 存量闲置土地或已动工地块中规划可分割暂未建设的土地收购项目。项目范围内的土地须同时具备以下条件：

（1）土地权属清晰；

（2）无查封权利限制，或存在查封情形但权利人已取得查封机关出具的书面同意意见；

（3）已纳入我市闲置存量土地处置清单。

市前海管理局、市规划和自然资源局派出机构（以下简称辖区派出机构）在闲置土地清理、批后监管等工作中收集辖区内存量闲置土地或已动工地块中可分割暂未建设的土地信息，综合考虑企业意愿、市场需求、地块条件等因素，将符合条件的土地收购项目常态化报送至市土地储备机构。市土地储备机构依规定及时纳入土地储备三年滚动项目库。

2. 进入司法或破产拍卖、变卖程序的土地收购项目。项目范围内的土地须同时具备以下条件：

（1）土地权属清晰；

（2）经法院执行拍卖、变卖流拍两次以上，或破产拍卖流拍两次以上；

（3）申请收购前最后一次拍卖价低于当期标定地价；

（4）已纳入我市闲置存量土地处置清单。

市前海管理局、辖区派出机构收集辖区内进入司法或破产拍卖、变卖程序的土地信息，经区政府（含新区、合作区管委会，下同）认定需要收购的，常态化报送至市土地储备

机构。市土地储备机构依规定及时纳入土地储备三年滚动项目库。

3. 土地整备项目。通过土地整备方式实施土地收储的项目，须同时具备以下条件：

（1）项目范围内土地全部位于《深圳市国土空间总体规划（2021—2035年）》确定的城镇开发边界范围线内；

（2）未来三年内有资金支付需求。

各区土地整备机构按现行土地整备项目申报制度报区政府、市前海管理局审议通过后，将符合条件的项目常态化报送市土地储备机构。市土地储备机构依规定及时纳入土地储备三年滚动项目库。

（二）项目预选

市规划和自然资源局组织各区在土地储备三年滚动项目库中选择有专项债券资金需求、可实现融资收益平衡的土地收储项目，纳入年度土地储备计划，并录入全民所有土地资产管理信息系统获取标识码。经市政府审批通过的年度土地储备计划，可作为项目申报的立项依据。

市土地储备机构组织各区优先选择成熟度高、操作性强、预期效益显著、风险低的项目，结合专项债券资金支付需求，编制专项债券项目实施方案，报市规划和自然资源局审核同意后，填报地方政府专项债券项目穿透式监测系统，完成项目申报工作。

三、项目实施

(一) 存量闲置土地或已动工地块中规划可分割暂未建设的土地收购项目

1. 提出申请

土地使用权人向市土地储备机构提出书面收购申请，申请应包括以下材料：

- (1) 土地使用权人对申请收购土地的报价情况；
- (2) 土地使用权人企业基本信息；
- (3) 被收购土地来源、位置、面积、用途等情况；
- (4) 其他需要提交的资料。

2. 项目审核

市土地储备机构接到书面收购申请后，组织相关部门开展以下工作：

- (1) 核查项目纳入我市闲置存量土地处置清单情况；
- (2) 核查土地使用权出让合同履行情况；
- (3) 核查土地及房产办证、抵押、查封情况；
- (4) 土壤污染状况调查；
- (5) 初步测算土地的市场价格和企业土地成本。

存在以下情形的，收购终止，并函告土地使用权人：

- (1) 收购价格无法达成一致的；
- (2) 存在抵押、查封等情形在短期内无法协商一致的；
- (3) 存在土壤污染需治理的；
- (4) 公示期间存在异议且无法达成一致的；
- (5) 未纳入我市闲置存量土地处置清单的。

同意实施收购的，市土地储备机构函告市不动产登记机构，如被收购标的物物权状态变动，市不动产登记机构及时告知市土地储备机构。

3. 测绘评估

（1）根据收购工作需要，市土地储备机构可委托专业机构对收购标的物测绘，出具测绘报告。

（2）市土地储备机构委托经备案的土地估价机构评估土地市场价格出具正式土地估价报告，委托第三方审计机构核算企业土地成本出具正式审计报告。

4. 确定收地价格

市土地储备机构结合土地市场价格评估结果和企业土地成本，就低确定收地基础价格，将收地基础价格提交市政府处置闲置存量土地协调工作专班审议。市政府处置闲置存量土地协调工作专班结合市场形势、合同履行情况等，确定收地基础价格下调幅度，并扣除土地合同违约费用，形成最终收地价格。

5. 公示

（1）市土地储备机构与土地使用权人协商一致后，在项目现场、深圳特区报或深圳商报以及市规划和自然资源局门户网站上进行最终收地价格公示，公示期不少于5个工作日。

（2）公示内容应包括项目名称、实施范围、收购方单位名称、土地使用权人名称、收地价格等。

6. 土地收购

公示期满无异议后，由市土地储备机构拟定土地收购方案，经征求市政府相关部门及区政府意见，并报市规划和自然资源局审核通过后，提请市政府审批。土地收购方案包括收购合同草案、专项债券等资金安排方案等。

未纳入年度土地储备计划的，市土地储备机构在当年专项债券限额内同步拟定土地储备计划增补方案，经市规划和自然资源局审核通过后，与土地收购方案一并提请市政府审批。当年无法安排资金的，纳入下一年度土地储备计划实施。

因对测绘结果、收地价格存在异议等无法继续实施收购，或土地收购方案未通过市政府审批的，收购终止。土地收购方案经市政府审批通过的，按照下列程序办理：

（1）市规划和自然资源局在市政府审批同意的专项债券限额内，向市财政局提出资金安排申请。

（2）市财政局根据市政府批准的土地收购方案分批次组织发行专项债券，下达专项债券资金。

（3）市土地储备机构与土地使用权人签订土地收购合同，合同签订并支付首期款后，双方当事人共同申请注销原产权证。其中，涉及分宗的，土地使用权人凭土地收购合同，向辖区派出机构申请办理分宗手续，向市不动产登记机构申请办理产权变更登记。

（4）市土地储备机构按收购合同约定的期限和方式支付剩余收购款项。

7. 土地入库

市土地储备机构组织相关单位开展土地验收工作，验收

合格后，办理土地入库手续。

（二）进入司法或破产拍卖、变卖程序的土地收购项目

人民法院或人民法院指定的管理人向市土地储备机构提出书面申请，书面申请材料需明确说明拟收购土地的基本情况，具体包括地块来源、位置、面积、用途等。市土地储备机构接到收购申请后，对照本指引进入司法或破产拍卖、变卖程序的土地收购项目的申报条件进行审核，符合条件的，参照存量闲置土地或已动工地块中规划可分割暂未建设的土地收购项目实施程序执行。对于执行拍卖、变卖的土地，根据相关法律文件办理款项支付和土地入库手续。

（三）土地整备项目

已纳入本年度土地储备计划的土地整备项目，按已有土地整备管理流程实施；未纳入本年度土地储备计划的土地整备项目，市土地储备机构在当年专项债券限额内拟定土地储备计划增补方案，经市规划和自然资源局审核同意后，提请市政府审批。当年无法安排资金的，纳入下一年度土地储备计划实施。专项债券资金使用按照以下要求执行：

1. 土地整备项目专项债券发行

土地整备项目原则上通过市级财政资金保障，对确有需求发行专项债券且能实现项目融资收益平衡的，由市规划和自然资源局会同市财政局根据项目资金需求，拟定项目申报及拟发行清单，提请市政府审批。

涉及使用专项债券资金的土地整备项目，由各区土地整备机构按照项目实施进度向市土地储备机构提出资金拨付

申请。市土地储备机构根据项目实施进度及资金使用计划，经市规划和自然资源局审核同意后，向市财政局申请拨付专项债券资金。市财政局根据市政府批准的专项债券发行清单在专项债券限额内按程序组织发行。

2. 土地整备项目专项债券资金拨付

市财政局根据市土地储备机构的专项债券资金拨付申请拨付专项债券资金。专项债券资金原则上当年内使用完毕。

四、收地价格确定

（一）存量闲置土地或已动工地块中规划可分割暂未建设的土地收购项目

1. 收地基础价格的确定

土地的市场价格相较企业土地成本就低确定收地基础价格。土地的市场价格和企业土地成本按照以下方式确定：

（1）土地的市场价格以《深圳市地价测算规则》（深府办规〔2019〕9号）为基础，结合评估时点市场实际确定，评估时点按受理申请的时点确定；土地使用年期的确定区分政府原因和企业自身原因，具体情形根据《闲置土地处置办法》（中华人民共和国国土资源部令第53号）相关规定确定，土地闲置存在企业自身原因的，土地使用年期应当扣除因企业自身原因闲置的时间。

（2）企业土地成本按照原缴纳地价款、税费之和进行核算。因政府原因造成土地闲置的，企业土地成本还包括利息及经审计确认的直接投入。

2. 下调幅度的确定

下调幅度由市政府处置闲置存量土地协调工作专班根据市场形势、土地合同履行情况等集体决策确定。

因政府原因导致的存量闲置土地，收地价格为收地基础价格，不进行下调。

在收购合同约定的期限内未完成收回收购的，应当按照上述价格确定程序重新确定价格。收购合同约定的期限原则上为收购合同签订时起一年内。

（二）进入司法或破产拍卖、变卖程序的土地收购项目

涉及司法或破产拍卖、变卖的土地收购项目，按照存量闲置土地项目价格确定程序出具土地市场价格和企业土地成本，与法院执行拍卖、变卖流拍价比较取低值确定收地基础价格，报市政府处置闲置存量土地协调工作专班审议确定下调幅度，形成最终收地价格。

（三）土地整备项目

新增储备土地以及因公共利益需要实施的低效用地再开发或基础设施建设等需要收回的土地，通过土地整备方式实施的，收地价格按照现行土地整备规定执行。

五、其他事项

（一）使用专项债券资金收回收购的土地，申请人应在收购合同签订前，确保满足以下条件：

1. 项目范围内无地上、地下建（构）筑物、附着物；
2. 项目经济关系已厘清，无附带安置补偿责任。

（二）城市更新项目开发建设用地及土地整备项目留用

地涉及的存量闲置土地收购项目，企业土地成本核算除前款规定的内容之外，还应包含经区政府确认的拆迁补偿成本。

（三）涉及已出让产业用地收地，基础价格确定按照工业及其他产业用地供应管理相关政策的有关规定进行测算。

（四）涉及土地合同违约的，如原合同未缴纳的国有土地使用权出让价款、未按时缴纳的国有土地使用权出让收入产生的利息和滞纳金、未缴纳的土地闲置费以及未按合同规定的用途和条件开发利用土地的违约金额等，经各区政府、市前海管理局核定后，在土地收购款项中予以扣除。

（五）因闲置土地处置需有偿收回土地的，按现行政策执行，可通过专项债券资金予以保障，纳入土地储备。

（六）其他特殊情形，市政府另行规定。

抄送：市政府办公厅。

深圳市规划和自然资源局办公室

2025年4月16日印发

